11/08/25

LEI DE CRIMES HEDIONDOS
OFICIAL PMGO

Vamos fazer uma breve introdução a respeito da Lei de Crimes Hediondos. De maneira simplória, estão presente nessa lei os crimes de maior reprovabilidade e que necessitam de uma maior repressão por parte do Estado.

A criação da Lei de crimes hediondos foi fortemente influência pelo Movimento *Law and Order*, que trouxe a ideia de que a aplicação de leis mais rigorosas, trazendo maior eficácia a punibilidade, logo ao combate ao crime. Ressaltando a prevenção especial negativa, que se trata das políticas e penas mostrando ao agente o peso da punição e evitando o cometimento do crime.

Por fim, a respectiva lei não cria nenhum crime, somente traz crimes já existentes que são considerados hediondos, recebendo tratamento mais rigoroso que aos outros crimes.

MAS FIQUEM ATENTOS – ALTA PROBABILIDADE DE CAIR EM PROVAS DE OFICIAL PM!

Em 2023, a mini reforma do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 14.688, trouxe uma relevante alteração no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. A principal mudança foi a inclusão do inciso VI, que dispõe sobre os crimes previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que apresentem identidade com os crimes hediondos já definidos no âmbito civil. Dessa forma, delitos cometidos por militares que tenham correspondência com os crimes previstos na Lei dos Crimes Hediondos também passaram a ser tratados com a mesma severidade, reforçando o rigor do sistema punitivo no âmbito militar.

Essa alteração visa harmonizar o tratamento jurídico de crimes gravíssimos tanto no contexto civil quanto militar, garantindo que condutas criminosas, independentemente do âmbito de atuação do agente, sejam punidas com o devido rigor que a gravidade exige.

LEI DE CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/1990	
PREVISÃO CONSTITUCIONAL	- O **art. 5º, XLIII, da CF/88** prevê que: "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem." Assim, a Lei nº 8.072/90 o regulamentou. - Trata-se de um **mandado constitucional de criminalização** (expresso), pois vincula o legislador ordinário, reduzindo a sua margem de atuação para obrigá-lo a proteger (de forma suficiente/eficiente) certos temas (bens ou interesses).
CRITÉRIOS/SISTEMAS para definir quais são os crimes hediondos	➢ **LEGAL** Cabe ao legislador enunciar, de forma exaustiva (*numerus clausus*), os crimes que devem ser considerados hediondos. Assim, por meio de um rol taxativo de crimes, não se confere ao juiz qualquer discricionariedade para atestar a natureza hedionda do delito. Em outras palavras, se o crime praticado pelo agente constar do rol de crimes hediondos, outro caminho não há senão o reconhecimento de

	sua natureza hedionda, ainda que, no caso concreto, a conduta delituosa não se revele tão gravosa. - Crimes hediondos são aqueles **rotulados pelo legislador**, em um rol taxativo. - Não é admitido a ampliação do rol por analogia, nem interpretação extensiva. - Esse sistema é também chamado de: etiquetagem ou colagem. **ADOTADO!** **JÁ CAIU UEG - 2013 - PMGO - Oficial de Polícia Militar:** Sobre os crimes hediondos, o critério adotado de definição é o **A) legal** B) convencional C) judicial D) misto ➢ **JUDICIAL** Levando-se em consideração os elementos do caso concreto, confere-se ao magistrado ampla liberdade para identificar a natureza hedionda de determinada conduta delituosa. Logo, a depender das circunstâncias gravosas do caso concreto - por exemplo, gravidade objetiva da conduta, modo ou meio de execução, motivos e consequências do crime, dimensão do bem jurídico lesado, poder-se-ia considerar hediondo inclusive um crime contra a administração pública. - **Esse sistema viola o princípio da taxatividade, uma vez não há segurança jurídica em detrimento de estar à mercê do magistrado para definir quais crimes são ou não hediondos, após a análise do caso concreto.** ➢ **MISTO OU HÍBRIDO** Ao invés de preestabelecer um rol taxativo de crimes hediondos, o legislador apresenta apenas um conceito, fornecendo alguns traços peculiares dessas infrações penais. Com essa definição prévia de crime hediondo, caberia ao juiz, então, enquadrar determinada conduta delituosa como hedionda. - O legislador apresenta um **rol exemplificativo** de crimes hediondos e o juiz encontra outras hipóteses igualmente graves (interpretação analógica).
CLÁUSULA SALVATÓRIA	Criação doutrinário que permite que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o juiz afastasse a natureza hedionda de um crime constante do rol fixado pelo legislador, mas jamais sua ampliação para inclusão de crimes que não foram enumerados previamente pelo legislador como crimes hediondos. **NÃO É ADOTADA!**

CRIME COMUM	CRIME HEDIONDO
• **Admite** Fiança (em regra). • Admite Liberdade Provisória. • **Admite** a concessão de Anistia, Graça e Indulto. • Prazo para Prisão Temporária é de **5 dias**, prorrogável por igual período. • O regime inicial de cumprimento de pena	• **Não admite** Fiança. • Também admite Liberdade Provisória. • **Não admite** a concessão de Anistia, Graça e Indulto. • Prazo para Prisão Temporária é de **30 dias**, prorrogável por igual período. • O regime inicial de cumprimento de pena

pode ser fechado, semiaberto ou aberto. • Admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). • Admite a concessão do sursis, cumpridos os requisitos do art. 77 do CP. • O réu pode apelar em liberdade, desde que a prisão não seja necessária. • Em regra, não terá prioridade de tramitação. • Livramento condicional após cumprir mais de 1/3 ou mais de 1/2 (reincidente em crime doloso) da pena. • A pena para o Crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP) é de reclusão, de 1 a 3 anos.	também pode ser fechado, semiaberto ou aberto • Também admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). • Admite a concessão do sursis, cumpridos os requisitos do art. 77 do CP, salvo no caso de **tráfico de drogas** (art. 44 da Lei nº 11.343/06). • O réu também pode apelar em liberdade, desde que a prisão não seja necessária. • **Terá prioridade de tramitação** em todas as instâncias (art. 394-A do CPP). • Livramento condicional após cumprir mais de **2/3** da pena, **vedado para o reincidente específico** em crime hediondo ou equiparado. • A pena para o Crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP) é de reclusão, de **3 a 6 anos**, quando a associação for para a **prática de crimes hediondos.**

E OS CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS?

São considerados três crimes equiparados a hediondos:

- Tráfico ilícito de entorpecentes;
- Terrorismo;
- Tortura.

É incorreto dizer que os três são hediondos, apesar de estarem na Lei nº 8.072/92, não são considerados hediondos, apesar de terem tratamento semelhantes.

Nesse sentido explica Renato Brasileiro: “Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva "e" logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não pedem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crime equiparados a hediondos. A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondo; está diretamente relacionado à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo.”

Sendo assim, não se pode tratar como sinônimos uns dos outros e em decorrência ao princípio da taxatividade é importante destaque para algumas situações:

- Associação para o tráfico de drogas: **NÃO possui natureza hedionda,** conforme entendi dos Tribunais Superiores, vejamos:
  AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3

(DOIS TERÇOS). ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. **1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2º da Lei n. 8.072/1990.** [...] (STJ - AgRg no HC: 499706 SP 2019/0079440-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019).

AGORA, CUIDADO! Embora Associação para o Tráfico não seja considerado ele permanece não admitindo anistia, graça ou indulto!

JÁ CAIU CESPE / CEBRASPE - 2023 – PM-SC – Oficial da Polícia Militar: É permitida a concessão de indulto ao crime de associação para o tráfico, por este não ser considerado crime hediondo ou a ele equiparado.. **(ERRADO)**

Conforme estabelece o artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, os crimes descritos no artigo 33, caput e § 1º, e nos artigos 34 a 37 da mesma lei "não permitem a concessão de fiança, suspensão condicional da pena, graça, indulto, anistia ou liberdade provisória, sendo proibida a substituição de suas penas por restritivas de direitos". O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 dessa lei, também está incluído nessas restrições, não sendo, portanto, passível de indulto.

E AINDA ... TRÁFICO PRIVIEGIADO NÃO É CONSIDERADO EQUIPARADO A HEDIONDO!

O tráfico de drogas, em sua forma geral, é considerado um crime equiparado a hediondo, de acordo com a Lei nº 8.072/1990. No entanto, o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), não é considerado um crime hediondo.
O tráfico privilegiado ocorre quando o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. Nesses casos, a pena pode ser reduzida de um sexto a dois terços, o que diferencia essa modalidade de tráfico do tráfico de drogas comum e impede que ele seja tratado como um crime hediondo, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, **consumados** ou **tentados**:

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX); (Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022).

*Ademais, com a entrada em vigor da Lei n° 15.134/2025, o inciso VII do art. 121, § 2° dividiu-se em duas alíneas, trazendo como novidade a alínea b que prevê o homicídio qualificado dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da CF, ou os oficiais de justiça.

HOMICÍDIO	
PRATICADO EM ATIVIDADE TÍPICA DE GRUPO DE EXTERMÍNIO	**QUALIFICADO**
- Homicídio Condicionado: significa dizer que o homicídio simples é hediondo, PORÉM, somente se cometido em atividade típica de grupo de extermínio. - Ainda que cometido por um só agente. - Importante: o homicídio praticado por atividade típica de grupo de extermínio é causa de aumento de pena, ou seja, é majorado. Não confundir com homicídio qualificado.	• I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; • II - por motivo fútil; • III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; • IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; • V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; • VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino – Feminicídio; • VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. – Homicídio Funcional. **#CUIDADO:** As guardas municipais também entram, conforme art. 144, §8º, da CF. • VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido; **#CUIDADO:** Arma de fogo uso restrito aos profissionais de segurança pública e uso proibido: são as bélicas (ex.: metralhadora) • IX - contra menor de 14 (quatorze) anos; **#CUIDADO:** Infanticídio: como está previsto em um tipo penal específico (art. 123 do CP), nesse sentido, não é homicídio, visto que possui outros elementares (estado puerperal + durante ou logo após o parto), portanto, não é hediondo.

JÁ CAIU IBFC - 2022 – PM-RN – Oficial da Polícia Militar: O homicídio simples também pode ser hediondo, desde que cometido em atividade típica de grupo de extermínio **(CERTO)**

ATENÇÃO! *

A **Lei nº 15.159/2025**, sancionada no dia 03 de julho 2025, promoveu mudanças significativas na Lei dos Crimes Hediondos e no Código Penal, com foco no endurecimento da punição para crimes cometidos em ambiente escolar**.** Entre outras alterações, a norma passou a prever como **crimes hediondos** os **homicídios praticados em instituições de ensino.**

APROFUNDANDO:*

Acerca do homicídio simples no seio dos crimes hediondos, embora o dispositivo legal não mencione expressamente o homicídio simples, essa interpretação é lógica, já que o homicídio qualificado já é considerado hediondo por definição legal. A criminalização do homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio atende à demanda social por maior rigor punitivo, mesmo sendo rara sua configuração, pois tais crimes geralmente envolvem qualificadoras. A expressão "grupo de extermínio" não se confunde com concurso de pessoas, e a doutrina diverge sobre o número mínimo de integrantes, sendo possível, inclusive, que o crime seja cometido por um único agente, desde que com comportamento característico desse tipo de ação. O traço principal é a impessoalidade na escolha das vítimas, que são atacadas por pertencerem a determinado grupo — como travestis, moradores de rua, prostitutas ou presidiários — e não por motivos pessoais, sendo suficiente essa motivação discriminatória para enquadrar a conduta como hedionda.

Homicídio Qualificado - Privilegiado	
Homicídio qualificado privilegiado NÃO é hediondo, em resumo, se caracteriza quando o homicídio possui qualificadora objetiva e uma privilegiadora subjetiva. Esquematizando:	
Qualificadoras Objetivas	**Privilegiadoras Subjetivas**
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. IX - contra menor de 14 (quatorze) anos.	Caso de diminuição de pena: § 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Novidade incluída pela lei nº 15.134/2025*

No dia 06/05/2025, entrou em vigor a lei n° 15.134, trazendo importantes alterações no Código Penal, na Lei de Crimes Hediondos e na Lei sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas (lei n° 12.694/2012).

Na Lei de Crimes Hediondos, o inciso I-A, antes isolado, passou a vir acompanhado de duas alíneas. Agora, serão considerados hediondos os crimes de lesões corporais dolosas de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra as autoridades e

agentes de segurança pública também se estendem aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da CF, ou os oficiais de justiça. Confira:

I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra:

a) autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluída pela Lei nº 15.134, de 2025)

b) membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluída pela Lei nº 15.134, de 2025)

LESÃO CORPORAL	
➢ **GRAVÍSSIMA:** Se resulta: I - Incapacidade permanente para o trabalho; II - enfermidade incurável; III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função; IV - deformidade permanente; V - aborto: Pena - reclusão, de dois a oito anos.	➢ **SEGUIDA DE MORTE** Quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142(forças armadas) e 144 (PF, PRF, PFF, PC, PP, PM e BM) da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até **terceiro grau**, em razão dessa condição; E quando praticados contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, **inclusive por afinidade, até o terceiro grau,** em razão dessa condição **IMPORTANTE:** A lesão corporal grave de natureza funcional, NÃO é hediondo.

ATENÇÃO!*

Outra mudança significativa trazida pela **Lei nº 15.159/2025** foi no **art. 1º, inc. I-A**:

I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)
b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)
c) nas dependências de instituição de ensino; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

Observação importante: a alínea **b** inclui expressamente o ***parente por afinidade***, o que não ocorre na alínea **a**, revelando uma diferença relevante no alcance da proteção legal conferida às categorias mencionadas.

Alínea A	Alínea B (novidade incluída pela Lei nº 15.134/25)*
Militares das Forças Armadas Policiais federais Policiais rodoviários federais Policiais ferroviários federais Policiais civis Policiais militares Corpos de bombeiros militares Integrantes do sistema prisional Integrantes da Força Nacional de Segurança Pública	**Membro do Poder Judiciário** **Membro do Ministério Público** **Membro Defensoria Pública** **Membro da Advocacia Pública (conforme arts. 131 e 132 da CF)** **Oficial de justiça**

ATENÇÃO!
Não abrange lesão corporal GRAVE e **não** abrange parente por afinidade!

#PACOTEANTICRIME (Lei nº 13.964/2019)

ROUBO	a) Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V).
	b) Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B). *Não confundir: se ocorrer mediante o emprego de **arma branca**, **não é hediondo.**

	c) Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (latrocínio) (art. 157, § 3º). *Lesão grave em sentido amplo, logo, inclui a lesão grave e gravíssima. * Ressaltando que o latrocínio estará consumado independente da subtração do bem, conforme a Súmula nº 610 (STF): Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Observação importante: a alínea c incluiu no rol de crimes hediondos as lesões corporais de natureza gravíssima ou seguidas de morte, quando praticadas no ambiente escolar.

III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º);
IV - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º);

EXTORSÃO	Extorsão qualificada pela **restrição da liberdade da vítima**, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º). **#CUIDADO:** • Extorsão simples → causas de aumento: lesão corporal ou morte. • Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima → causas de aumento: lesão corporal ou morte. • Em decorrência da taxatividade, a extorsão simples com resultado de lesão corporal ou morte, NÃO É HEDIONDO.
	Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º); **#CUIDADO:** a extorsão mediante sequestro é crime hediondo em qualquer de suas modalidades, sendo elas: • Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o sequestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. • Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. • Se resulta a morte.

JÁ CAIU CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Delegado de Polícia: Acerca da Lei n.º 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), assinale a opção correta.

A) Após as alterações promovidas na Lei de Crimes Hediondos pelo Pacote Anticrime, o crime de roubo circunstanciado, em qualquer de suas modalidades, passou a ser considerado delito hediondo.
B) O delito de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum é insuscetível de indulto.
C) O delito de extorsão, quando praticado com emprego de arma de fogo, é inafiançável.
D) Nos crimes hediondos, a prisão temporária terá o prazo de trinta dias, podendo ser prorrogada, de forma automática, por igual período.
E) O condenado unicamente por crime de importunação sexual somente poderá obter livramento condicional após o cumprimento de mais de dois terços da pena.

GABARITO: B

ATENÇÃO: EXTORSÃO QUALIFICADA PELA MORTE NÃO É CRIME HEDIONDO!

Aprofundando:

Não confunda: O crime de extorsão quando qualificado pela **lesão corporal grave** ou **morte NÃO é hediondo.**

Antes do pacote anticrime, a lei de crimes hediondos previa em seu art. 1º, III, a figura da extorsão qualificada pela morte, mas não existia previsão da extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (sequestro relâmpago - art. 158, § 3° do CP), de modo que existia grande debate na doutrina sobre ser ou não essa última hipótese, crime hediondo.

Após a lei Anticrime, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima passou a ser considerada hedionda (vide o art. 1º, inciso III acima), sanando a problemática que girava em torno da situação.

Todavia, a interpretação que se dá ao novo art. 1º, III, da lei de hediondos é a de que apenas será hedionda a hipótese de extorsão qualificada pela restrição da liberdade (sequestro relâmpago - art. 158, § 3º).
Por mais que haja uma vírgula e após a expressão "ocorrência de lesão corporal ou morte", o legislador apenas mencionou o art. 158, §3º no novo art. 1º inciso III da lei de hediondos. Essa técnica legislativa é denominada de etiquetamento. Tal escolha do legislador impede que seja feita interpretação mais gravosa para considerar hediondo o crime do art. 158, § 2º do CP, em atenção ao princípio da legalidade e da vedação da analogia *in malam parten.*
Perceba que o legislador corrigiu uma deficiência legislativa, mas criou outra.

Pelo exposto, o crime de extorsão qualificada pela lesão corporal grave ou morte deixou de ser hediondo, sendo hipótese de *novatio legis in mellius* (mais benéfica), demandando, inclusive, aplicação retroativa.

EM SUMA:

Extorsão qualificada pela lesão corporal grave ou morte não é crime hediondo.

O crime de extorsão só será hediondo quando houver restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º), com ou sem resultado qualificador (lesão corporal grave ou morte).

O crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP) será sempre hediondo, seja na sua forma simples ou qualificada.

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º);

- É hediondo ainda que praticado em sua forma simples:
  Estupro e atentado violento ao pudor são hediondos **ainda que praticados na forma simples.**
  Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, mesmo que cometidos antes da edição da Lei nº 12.015/2009, são considerados hediondos, ainda que praticados na forma simples. Em outras palavras, seja antes ou depois da Lei nº 12.015/2009, toda e qualquer forma de estupro (ou atentado violento ao pudor) é considerada crime hediondo, sendo irrelevante que a prática de qualquer deles tenha causado, ou não, lesões corporais de

natureza grave ou morte. **STF. 1ª Turma. HC 100612/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/8/2016 (Info 835).**

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º);

- É considerado hediondo ainda que em sua forma simples, importante destacar que o fato de a vítima possuir experiência sexual e concordar com o pratica sexual, o autor responderá por estupro de vulnerável, vejamos:
  Súmula nº 593 do STJ: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".

VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º).

VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º -A e § 1º-B).

APROFUNDANDO:

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.
§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.
§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;
III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;
IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;
V - de procedência ignorada;
VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Em relação a esse crime, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do preceito secundário (pena em abstrato), uma vez que a pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, ofenderia os princípios da proporcionalidade e razoabilidades. Porém, tal decisão não retirou a hediondez de tal delito.

Nesse sentido, o STF entendeu também ser inconstitucional o preceito secundário aplicado ao § 1º-B, I, mas não retirou natureza hedionda do crime, vejamos:

"É **inconstitucional a aplicação do preceito secundário** do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), **à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária**. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)."STF. Plenário. RE 979962/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/3/2021 (Repercussão Geral – Tema 1003) (Info 1011)."

Modalidade culposa
§ 2º - Se o crime é culposo
#CUIDADO: a modalidade culposa não é considerado crime hediondo.

VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º).

#CUIDADO: também responde por crime hediondo quem prática a relação sexual com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos em situação de prostituição ou exploração. Bem como o proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifique as práticas de prostituição ou exploração sexual de crianças ou adolescente.

IX - furto qualificado **pelo** emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4º- A).

#CUIDADO: O roubo nas mesmas circunstâncias não é hediondo!

- **Roubo de explosivo: não é hediondo**

#CUIDADO: Diferença entre furto COM explosivo e furto DE explosivo:

- Furto com explosivo: art. 155, §4º-A: é hediondo.
- Furto de explosivo: art. 155, §7º: NÃO é hediondo.

PARAGRÁFO ÚNICO: Consideram-se também HEDIONDOS, tentados e consumados:

I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;

- Art. 2º: Associação de 3 (três) pessoas para a prática de genocídio.
- Art. 3º: Incitar, direta e publicamente alguém a cometer genocídio.

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de **uso PROIBIDO,** previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
#CUIDADO: Não abrange arma de fogo de uso **RESTRITO!**

Súmula 668 do STJ – Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado

III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

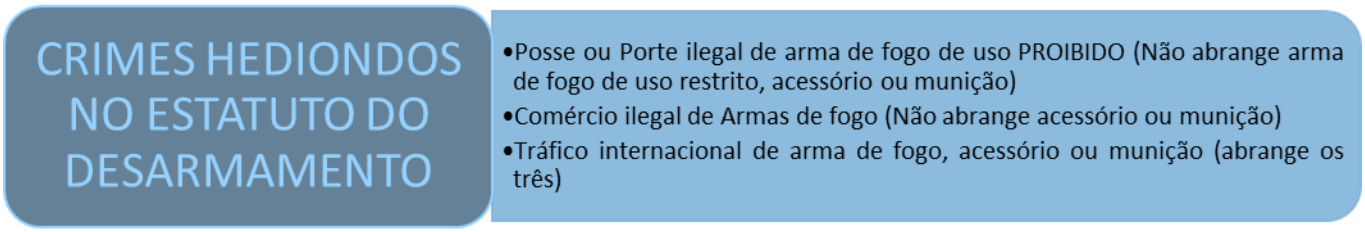
IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

V - o crime de organização criminosa, **quando direcionado à prática** de crime hediondo ou equiparado.

#CUIDADO: Se trata de um crime hediondo condicionado, uma vez que para o crime de

organização criminosa ser considerado hediondo é SOMENTE se for para a pratica de crime hediondo ou equiparado, portanto o crime de *organização criminosa em si **não é hediondo**!

#RESUMINDO



JÁ CAIU CESPE / CEBRASPE - 2022 – PM-RO - Oficial de Polícia Militar: Considerando os crimes hediondos, assinale a opção correta.

A) O crime de estupro praticado com violência presumida não é considerado hediondo.

B) A pena pela prática de crime hediondo será cumprida em regime integralmente fechado.

C) A posse ou o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é considerado crime hediondo.

D) O partícipe de crime hediondo praticado por pluralidade de pessoas que denunciar os comparsas à autoridade judicial, de modo a possibilitar o desmantelamento da organização, terá sua pena reduzida, desde que não seja reincidente.

E) O crime de associação para o tráfico é considerado hediondo.

GABARITO: C

IMPORTANTE!! ATUALIZAÇÕES DA LEI Nº 14.688/23

Por se tratar de uma lei que foi promulgada recentemente, acreditamos que somente será cobrado a própria letra de lei. Conforme for aparecendo decisões e questionamentos vamos atualizando.

A respectiva lei acrescentou o seguinte inciso na lei de crimes hediondos:

VI – os crimes previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º desta Lei.

Alguns pontos, a nova lei acrescentou os delitos previstos no Código Penal Militar, entretanto não são todos os crimes militares que foram considerados hediondos.

Em respeito ao princípio da taxatividade, só são considerados hediondos os crimes rotulados na respectiva lei, o inciso VI traz em seu texto: “crimes que apresentem identidade”. Ou seja, os delitos cometidos no âmbito do Código Penal Militar (CPM) só serão hediondos se também estiverem previsto no art. 1º de Lei de Crimes Hediondos.

Nesse sentido, vamos destacar alguns crimes previstos no CPM que possam a ser cobrados:

- Homicídio qualificado.
- Lesão corporal grave ou gravíssima.
- Estupro e estupro de vulnerável.
- Extorsão mediante sequestro.
- Epidemia com resultado morte.
- Envenenamento com perigo extensivo com resultado morte.

Em suma, essa nova previsão deve ocorrer um "cara crachá" se estiver expresso de mesma maneira na Lei de Crimes Hediondo e no Código Penal Militar, será considerado hediondo.

IMPORTANTE!! ATUALIZAÇÕES DA LEI Nº 14.811/2024

Por se tratar de uma lei que foi promulgada em data muito recente, acreditamos que somente será cobrado a própria letra de lei. Conforme for aparecendo decisões e questionamentos vamos atualizando.

Importante ressaltar que é uma lei auxiliar na proteção à criança e ao adolescente, portanto os crimes inseridos na lei de crimes hediondo são delitos que tem como vítimas crianças ou adolescente.

A respectiva lei traz em seu texto:

> Art. 7º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), passa a vigorar com a seguinte redação:
>
> "Art. 1º …
>
> X - induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real (art. 122, **caput** e § 4º);
>
> XI - sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 (dezoito) anos (art. 148, § 1º, inciso IV);
>
> XII - tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente (art. 149-A, **caput**, incisos I a V, e § 1º, inciso II).
>
> VII - os crimes previstos no § 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)."

Agora passa a integrar rol taxativo de crimes hediondos os crimes de pornográfica infantil previstos no ECA:

Art. 240, § 1º:

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena

de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem:

I - agência, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no **caput** deste artigo, ou ainda quem com esses contracena;

II - exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão, em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente.

Art. 241-B: Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Possível pegadinha: Fulano, armazenou em seu celular fotos de pornografia infantil que havia recebido, no mesmo dia foi até a Delegacia e apresentou as fotografias, nesse caso, Fulano cometeu crime hediondo?

Resposta: *Desde que seja uma das pessoas elencadas no § 2º do art. 241-B, fulano não cometeu nenhum crime, por expressa previsão do § 2º do art. 241-B:

§2º **Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competente**s a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:

I – agente público no exercício de suas funções;

II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo;

III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.

§ 3 º As pessoas referidas no § 2 º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido.

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são INSUSCETÍVEIS de:

#CUIDADO: crime hediondo e equiparado NÃO são imprescritíveis.

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança.

JÁ CAIU CESPE / CEBRASPE - 2022 - PC-PB - Delegado de Polícia Civil: Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, liberdade provisória e fiança. **(ERRADO)**

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.

IMPORTANTE

Crimes hediondos e regime inicial. Qual é o regime inicial de cumprimento de pena do réu que for condenado por crime hediondo? Lei n.º 8.072/90: prevê que o regime inicial deve ser, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º) Plenário do STF: esse § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90 é **INCONSTITUCIONAL**. O regime inicial nas condenações por crimes hediondos não tem que ser obrigatoriamente o fechado, podendo ser também o regime semiaberto ou aberto, desde que presentes os requisitos do art. 33, § 2º, alíneas b e c, do Código Penal. **STF. Info 672. STJ. 3ª Seção. EREsp 1.285.631-SP.**

§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.

#CUIDADO: tal previsão não se enquadra ao crime de tráfico, tendo em vista que a Lei nº 11.343/2006, em seu art. 59 prevê que réu só poderá apelar em liberdade se for primário e de bons antecedentes.

§ 4º A **PRISÃO TEMPORÁRIA**, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de **30 (trinta) dias**, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

PRISÃO TEMPORÁRIA	
CRIME COMUM	**CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO**
5 + 5	**30 + 30**

JÁ CAIU IBFC - 2022 – PM-RN – Oficial de Polícia Militar: A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960/1989, nos crimes previstos no art. 2º da Lei 8.072/1990, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade **(CERTO)**

Art. 3º A **União** manterá **estabelecimentos penais, de segurança máxima**, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.

Art. 4º (Vetado).

LIVRAMENTE CONDICIONAL: O art. 5º da Lei de Crimes Hediondos, acrescentou ao art. 83 do Código Penal o seguinte inciso: V - **cumprido mais de dois terços da pena**, nos casos de condenação por **crime hediondo**, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o **apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."**

Art. 8º Será de **três a seis anos** de reclusão a pena prevista no **art. 288 do Código Penal (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA),** quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, **terá a pena reduzida de um a dois terços**.

COLABORAÇÃO PREMIADA NA ASSOCIAÇÃO PARA COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO	
REQUISITOS	- Desmantelamento da associação criminosa.
COLABORAÇÃO	- Voluntária.
BENEFÍCIOS	- Redução da pena (1/3 a 2/3).

JÁ CAIU CESPE / CEBRASPE - 2018 – PM-TO – Oficial de Polícia Militar: Quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo, o participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de ~~**um a dois quintos..**~~ **(ERRADO)**

Art. 9º As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.

A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos foi tacitamente revogada pela Lei nº 12.015/2009, considerando que esta Lei revogou o art. 224 do CP, que era mencionado pelo referido art. 9º.
Se um indivíduo foi condenado, antes da Lei nº 12.015/2009, pela prática de estupro contra menor de 14 anos com a incidência da causa de aumento do art. 9º da Lei de Crimes Hediondos, esta majorante deverá ser retirada de sua condenação por força da *novatio legis in mellius* (art. 2º, parágrafo único, do CP).
Diante da revogação do art. 224 do CP pela Lei nº 12.015/2009, ainda que o fato delituoso seja anterior a esta alteração, é o caso de se decotar da pena do condenado o acréscimo baseado no art. 9º da Lei nº 8.072/90. STF. Plenário. HC 100181/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/8/2019 (Info 947).

A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90 foi tacitamente revogada.

O entendimento do STJ e do STF é no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos foi revogada tacitamente pela Lei nº 12.015/2009, considerando que esta Lei revogou o art. 224 do CP, que era mencionado pelo referido art. 9º.
STF. Primeira Turma. HC 111246/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/12/2012 (Info 692).

EXECUÇÃO DA PENA:

PROGRESSÃO DE REGIME

Segundo a Lei de Execuções Penais, temos: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado**, se for **primário**;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime **hediondo ou equiparado**, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

A respeito do percentual de 60%, previsto no inciso VII, os Tribunais Superiores vêm entendendo que somente se aplica a reincidência especifica, vejamos:

“5. Diante da lacuna legislativa, não se pode admitir a aplicação de norma mais gravosa a partir de interpretação prejudicial ao réu. Tendo em vista a ausência de previsão aplicável a apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas reincidentes genéricos (condenação anterior por crime não hediondo ou equiparado), deve-se integrar a norma a partir de interpretação em benefício do réu, já que vedada a analogia in malam partem. 6. A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) resultou em tratamento mais benéfico a condenados por crime hediondo, sem resultado morte, reincidentes não específicos. Nesse cenário, a norma mais benéfica deve retroagir mesmo para fatos criminosos passados. [...]9. Fixação da tese: **“Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia *in bonam partem*, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte**

reincidente não específico." (STF - ARE: 1327963 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-025 DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023)".

SAÍDA TEMPORÁRIA

Está prevista no art. 122 da Lei de Execução Penal, vejamos:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime **semiaberto** poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

Ocorre que o Pacote Anticrime, alterou o art. 122, acrescentando o §2º que prevê:

§ 2º **Não terá direito à saída temporária** a que se refere o **caput** deste artigo o condenado que cumpre pena por **praticar crime hediondo com resultado morte.**

ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 15.358/26 – INCLUSÃO DOS CRIMES DE DOMÍNIO SOCIAL ESTRUTURADO NO ROL DOS CRIMES HEDIONDOS*:

Por fim, a alteração mais recente na Lei de Crimes Hediondos foi promovida pela Lei nº 15.358/2026 (Lei Antifacção), que ampliou o rol dos crimes hediondos ao incluir os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previstos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º, bem como no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

A inovação legislativa tem por objetivo reforçar a repressão qualificada às organizações criminosas que exercem controle territorial, social ou institucional sobre comunidades, prática comum em contextos de atuação de facções criminosas com domínio armado e imposição de regras próprias à população local.

Com a alteração, que incluiu o inciso VIII ao parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.072/90, passam a ser considerados crimes hediondos:

- O crime de domínio social estruturado, caracterizado pela imposição de controle social relevante por organização criminosa sobre território ou comunidade;
- O crime de favorecimento ao domínio social estruturado, consistente em colaborar, facilitar ou viabilizar a manutenção desse controle ilícito.

Trata-se de medida legislativa alinhada à política criminal contemporânea de enfrentamento às facções criminosas e ao controle territorial exercido por organizações estruturadas, especialmente em contextos urbanos marcados pela substituição do poder estatal por estruturas criminosas paralelas. *

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são INSUSCETÍVEIS de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança.

Esse dispositivo é uma decorrência lógica do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal determina que crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas e terrorismo são inafiançáveis e não admitem graça ou anistia, aplicando essa regra a mandantes, executores e omissos. A Lei nº 8.072/90 reforça essa vedação, estendendo-a também ao indulto, apesar de parte da doutrina questionar essa inclusão. Contudo, a interpretação constitucional deve ser ampla: o termo "graça" engloba, em sentido amplo, tanto a graça em sentido estrito quanto o indulto, ambas formas de clemência presidencial, como reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina majoritária.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a proibição do indulto aos crimes hediondos prevista na Lei nº 8.072/90 é constitucional, pois reflete a intenção do constituinte de impor tratamento penal mais severo a essas infrações, sem violar qualquer princípio legal. Mesmo que se considerasse que a Constituição menciona apenas a graça, a legislação pode, dentro de sua competência, proibir o indulto para preservar a gravidade e a reprovação social desses crimes, garantindo assim a coerência do sistema penal brasileiro.
#CUIDADO: crime hediondo e equiparado NÃO são imprescritíveis.

Alterações feitas na apostila, marcadas com *:

Págs. 6 a 8 – introdução de textos das Leis 15.134/25 e 15.159/25.
Pag 19 : • Crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previs-tos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil*